

[1234567 ת"ח]

אלא שאני מתקשה בזה בשני קושיות, א. שאי טעמא דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא משום הגזה"כ שנאמר עפ"י שנים עדים יקום דבר, א"כ ראוי להיות שאף בדבר שבערוה דילפינן לה דבר דבר מממון, לא יועיל רוב, ובהדיא אי' בגיטין דף ג,א, דמהני רוב בקיאיין לכתוב גט לשמה, להתיר אשת איש לשוק.

ב. הנה הר"ן ז"ל בחולין דצ"ו,א, כ', ובאבדא שאין אדם מוחזק בה, נאמן אדם לומר: אלו כליו של פלוני, ואפילו עם הארץ, עיי"ש, והיינו שהר"ן ז"ל סובר, שכגונא שאין אדם מוחזק, לא נאמרה ההלכה של: עפ"י שנים עדים יקום דבר, והנה בב"ב דכ"ג: מפורש בגמ', דכניפול הנמצא בין שני שובכות, מהני רוב להכריע של מי המה הגוזלות, וכ' שם התוס', דאעפ"י שאין הולכין בממון אחר הרוב, היינו רק לאפוקי ממוןא, אבל בכה"ג שאינו הוצאת ממון מהני רוב, והנה אי טעמא דאין הולכים בממון אחר הרוב, הוא מכוח גזה"כ של: עפ"י שנים עדים יקום דבר, הרי נכונים הדברים, שכיון שכ' הר"ן ז"ל, שכגונא שאין מוציא מהמוחזק ליכא האי גזה"כ, הרי כגונא שאינו מוציא מהמוחזק מהני שפיר רוב. ואולם הריטב"א בגיטין סובר, דהא דאין הולכין בממון אחר הרוב, הוא אפילו כשאנו מוציא ממוחזק, ובאבדה ג"כ אין נאמן ע"א, ומעתה הרי חזינן שאפי' שלא במקום מוחזק יש האי גזה"כ של: עפ"י שנים עדים יקום דבר, ואי נימא דטעמא דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא משום הגזה"כ של: עפ"י שנים עדים יקום דבר, הרי צריך להיות ג"כ באבדה האי גזה"כ לפי שי' הריטב"א ז"ל, ולמה מבואר בהדיא בב"ב דכ"ג: דמהני רוב באבדה, וצ"ע בזה.

בברכת יגדיל תורה ויאדיר

אלימלך ויינברג

אוצר החכמה

[1234567 ת"ח]

[1234567 ת"ח]

תגובת הכותב

ראיתי מה שכתב ידידי הרה"ג ר' אלימלך ויינברג שליט"א ותשואות חן חן לו.

ועל הערתו דלפי דברינו אמאי מהני רוב בקיאיין לשמה להתיר אשת איש לשוק, לכאורה הדבר פשוט דהא רוב הוא כמו דאמרינן סוקלין על החזקות שלאחר שהוחזק זה לבנו של זה וכדו' וכגון ההיא מעשה באשה ובנה, וכן הוא האי דינא דרוב בקיאיין לשמה שהוקבע עוד קודם שבא שאלה זו לבי"ד, וכן מצינן רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן, ולק"מ. ולענין הערתו הב' בשיטת הריטב"א יש לתרץ, דהאי סוגיא לא דגה כלל בתביעת הבעלים שאז באמת בעינן שני עדים להוכיח שהוא הבעלים כדי להוציא ממוחזק, - אף מוחזק כגון דא כמוצא אבידה, אולם הנידון בסוגיא זו הוא במוצא הגוזלות שרוצה להתזיר האבדה לבעלים ובא לשאול למי יחזירם לבעל הרוב או לקרוב, אמרינן ליה זיל בתר רוב, ואין זה מדין בירור בי"ד, דבעינן שני עדים, וכן מצינו לגבי החזרת אבדה בסימנים, שאם באו שנים זה נתן סימני האבדה וזה נתן סימניה כמו שנתן האחר לא יתן לא לזה ולא לזה אלא תהיה מונחת עד שיוודע האחד לחבירו או יעשו פשרה ביניהם, כדפסק הר"מ ה' גזילה ואבדה ואבדה פ"ג ח"ו, ודו"ק.

בכל הכבוד

יעקב שמש

בענין זיהוי דג התכלת

לכבוד מערכת קובץ בית אהרן וישראל שלום רב

בס"ד כתבתי מאמר בגליון קי"ט בענין זיהוי דג חלזון של תכלת והבאתי שם מספר ים החכמה שכתב בזה הלשון הקשו אחרוני זמננו שבדקו ומצאו שאם משתמשים בסממנים שהביא האדמו"ר מראדדין אפשר להוציא צבע כחול מכל דבר חי עכ"ל, וכתבתי שם שהרב הרצוג כתב שאינה קושיא כלל.

ובגליון קכ"א הגיב ע"ז הרב שפירא שהוא תמוה מאד שהרי הרב הרצוג עצמו כתב (בשנת תרע"ג) שכתכלת של הארדזינר לא נמצא שום רושם של צבע דג הדיו, ופעם אחרת כתב הרב הרצוג שזה רק השערה ולא המציאות, ונסתפק הרב שפירא אם הרב הרצוג חזר בו ממה שכתב בשנת תרע"ג, ע"כ מדברי הרב שפירא.

אמנם בסייעתא דשמיא חפשתי ומצאתי (בספר התכלת עמוד 415) שהרב הרצוג חזר בו כי מה שכתב שהיא רק השערה ולא המציאות היה עשרים וארבעה שנה מאוחר יותר (בשנת תרצ"ו) וזה לשונו (של הרב הרצוג), על יסוד חוות דעתם של מומחים... כי אי אפשר להוציא מראה התכלת של ראדזין מהנוזל הצבעי של ה"סיפא אפיצינאליס", הבעתי השערה כי הגאון האמיתי בעל סדרי טהרה זצ"ל המציא בחכמתו הנפלאה איזו תחבולה חימית שפעולתה היא להוציא את מראה התכלת מאותו נוזל השחור, ושהכותב של "סדר עשיית התכלת דראדזין" שהגיע לידי חסר אותו הפרט ועל כן לא מצאו אנשי המדע ידיהם ורגליהם בכיוון זה. כך שערתי אז, ואולם זה מקרוב הגיד לי בן אחיו של הגאון הנז' לעיל, הרב ליינר ג"י בלונדון שדרש וחקר והוריעו לו שהתכלת הראדזינית נעשית גם היום בגלוי, בלא הסתרת שום דבר, דוקא עפ"י הסדר ההוא ששלחו משם זה שנים רבות ושזהו הסדר שנמסר מהגאון הנז' זצ"ל. נתברר אפוא שהמומחים המדעים הנז' אעפ"י שהביעו החלטתם השלילית בבטחה של ודאות. לא דברו מן הנסיון אלא מתוך השערה בלבד ושהחוש מכחישם עכ"ל.

עוד כתב שם הרב שפירא שההצעה האחרונה של הרב הרצוג אינה נכונה כלל והקושיא בעינה עומדת ^{אוצר החכמה} ^{1234567 ת"ח} ע"כ.

כדי להסביר מה סבר הרב הרצוג במסקנתו אעתיק לשונו (מספר התכלת עמוד 185): במכתב אלי (מחבר ספר התכלת) מפרט הרב שרגא,

בזמנו כשצבענו תכלת בביתו של הרב הרצוג הוזמן ד"ר כימאי לנוכח והד"ר הכימאי אמר גם בלי תוספת דם החלזון ייעשו החוטים כחלחלים בגלל החום הגבוה ואז שאל אותו הרב הרצוג אבל זה צבע? והתשובה היתה: לא, אמר לו הרב הרצוג בוא וראה חז"ל והרמב"ם אומרים שמוסיפים סממנים פירוש שהסממנים גורמים שהדם השחור של החלזון "הפך לכתול אבל הצביעה של חוטי הציצית הוא בדם ולא בסממנים, לכן סיים הרב הרצוג העיקר שהסממנים אין בהם צבע שהם יהיו משוללי צבע עכ"ל.

וכזה מתורץ גם מה שהקשה הרב שפירא שם שהרי אפשר במקום לקחת דם של דג הדיו אפשר לקחת גם דם פריס, והרי משמע מדברי חז"ל והרמב"ם שהצבע הנוצר מדם החלזון הוא צבע ייחודי ע"כ.

באמת הרמב"ם לא כתב שאי אפשר לעשות צבע כתול מדם פריס, הרמב"ם רק כתב (ציצית פ"ב ה"א) צריך שתהיה צביעתה צביעה ידועה שעומדת ביופיה ולא תשתנה, ע"כ, וכבר כתבתי (בגליון קי"ט) שקבלתי מכתב מהרה"ח אלחנן ראובן גולדהבר שליט"א (ממשפחת ראדזין) וזה לשונו, יש בידנו תכלת מלפני כ-70 שנה ועדיין עומדת ביפיה כשעת הצביעה עכ"ל.

עוד כתב הרב שפירא שיש שבע דברים שמנו חז"ל על חלזון, וכל השבע דברים נמצאים בחלזון ששמו ינטינה, אבל הרב שפירא לא כתב מקור באיזה ספר מבואר שיש לינטינה שבע תכונות אלו, ויש לעקוב את אמיתות הדברים, אבל אני לא בדקתי אותם והטעם אבאר בסמוך, אבל פרט אחד אני זוכר שהרב הרצוג כותב להפך.

והיינו הפרט הרביעי של הרב שפירא שהחלזון עולה מן הים אחת לשבעים שנה, וכותב הרב שפירא וזה לשונו ניתן לומר בדיוקנות ששכלולים מסוג הינטינה עולים מן הים בנדירות רבה ביותר כגון אחת לשבעים שנה, בדיוק כפי שמציין התלמוד עכ"ל.

אבל הרב הרצוג כותב (ספר התכלת 386) וזה לשונו עכשיו נדון על הסימן... עולה אחד לשבעים שנה... לכאורה הרי זה חוסם את הדרך בפנינו, כי המדע היותר מפותח אינו יודע כלום מעליה כזו עכ"ל. והטעם שלא בדקתי אם הינטינה יש לו שבע תכונות הנז' כי באמת יש כאן גם ענין של השקפה, ואבאר דברי, שהרמב"ם כותב שהחלזון דמו שחור כדיו וכתבו הרבי מראדזין והרב הרצוג שסימן זה לא נמצא בחז"ל, ושניהם חיפשו מקור להרמב"ם, אבל מסקנתם שונה זה מזה מסקנת הרב הרצוג היא שמקור הרמב"ם בנויה על טעות עי' ספר התכלת עמוד 391 ומסיים שם וזה לשונו אלף פעמים אני עפר ואפר תחת כפות רגלי רבינו הגדול ז"ל, אבל דומני שזאת היא השערה הרבה יותר קרובה אל הדעת עכ"ל, אבל הרבי מראדזין בספרו מאמר שפוני טמוני חול (סימן ב' אות ז') מסיק שמקור הרמב"ם הוא מהזוה"ק, ועי"ש שכתב עוד דרך ליישב מהיכן יצא לו להרמב"ם שדמו שחור כדיו, עכ"פ הרב הרצוג שלא שלל את הינטינה אע"פ שדמו כתול ולא שחור לשיטתו בזה ודי בזה.

והנה בגליון קי"ט כתבתי מהר"ש מאוסטרופליא זי"ע שבשנת ת"ר יבא אחד ויעשה תכלת והבאתי זה מספר מחנה דן עמוד רצ"ה וכתב ע"ז הרב שפירא שספר זה לא נדפס ואף כתב יד לא נודע היכן הוא.

והנה כבר כתבתי מקור קטע זה בגליון קי"ט, אבל רציתי להוסיף שקטע זה נמצא בספר אור לישירים מהרה"צ מעשיל גלבשטיין זצ"ל בביאור הקדמנים. הנה בדף כ"א ומביאו מספר מחנה דן וגם מציין את הדף רצ"ה עי"ש.
ואסים בבברכת ה' יברך את עמו בשלום.

מאיר שלזינגר

בענין זיהוי דג התכלת

אח"ח 1234567

בקובץ בית אהרן וישראל שנה כ גל' ה (קיט), סיון-תמוז תשס"ה עמ' קכה (תשנט) ואילך, מחזק הכותב הרב שלזינגר שליט"א מירושלים את זיהוי הדיוגון (דג הדור) כתכלת ה'אמיתית', כפי שהכריע בזמנו האדמו"ר מרדזין זצ"ל, זיהוי שנדחה ע"י רובם ככולם של הלמדנים והחוקרים בנושא, במקביל הוא דוחה את הזיהוי המקובל היום על רוב הלומדים והחוקרים שחילזון התכלת הוא האגמון קהה הקוצים (MUREX). הכותב מודה שדג הדור אינו 'חילזון', אך טוען שהדיוגון נקרא ע"י חז"ל חילזון למרות שאינו חילזון אך מדוע שיקראו חז"ל 'חילזון' לבריה ימית שאינה כלל חילזון? אין תשובה בדברי הכותב לתמיהה פשוטה זו. אמנם קשה לדון בדברים שעל פי כותבם הם רק קיצור של קונטרס מקיף, ובכל זאת, הזיהוי של הדיוגון כדג התכלת מאוד תמוה, ודברי הסגנוניה של הרב שלזינגר הם עצמם צריכים סגנון... גם מתוך חבל תלמידי החכמים שקונטרסו של הכותב קיבל לדבריו את הסכמתם עליו - ידוע לי לפחות על ת"ח גדול אחד שליט"א שמחזיק בשתי ידיים בזיהוי התכלת כארגמון הנ"ל. יתכן שבקונטרס המקיף של הר"מ שלזינגר שליט"א, שלדבריו קיבל את הסכמתם של ת"ח חשובים, ישנן ראיות חדשות או קושיות שעשויות להטות את הכף לכיוונים אחרים, ואין לראינו' ראה כמובן.

לסיכום: הדעה המקובלת על רוב העוסקים בענין היא שהתכלת של הציצית ושאר המצוות היא כנראה זו העשויה מדמו של החילזון ארגמון קהה קוצים, ואלפים רבים כבר מטילים היום, בגלוי או בסתר, פתילי תכלת מחילזון זה על כנפי בגדיהם.

יואל קמץ

מכון שלמה אומן, שעלבים

מהני מילי מעלייתא

אוצר החכמה

מהני מילי מעלייתא שהשאר אחריו הרה"ח ר' ח"נ ליכטנשטיין ז"ל לקט מתוך מכתבי תורה שזכיתי בהם במשך ח"י שנה. נלב"ע ביום י"ג באלול תשס"ב. ויהיו שפתותיו דובבות בקבר.

המלבה"ד יעקב קאפל רייניץ

א. בבעה"ט (בראשית א, יד) אלקים יהי מאורות ברקיע ס"ת עתים למפרע, רמז שע"י המאורות מונים העתים. ובעטורות אד"ר לג' האדר"ת ז"ל על בעה"ט (נדפס במהד' הרב יעקב קאפל רייניץ שליט"א) כותב ע"ז: לא ידעתי כוונת הרמז מה שמפורש להדיא בתורה. לענ"ד אולי אפ"ל ע"פ שמור"ר (פט"ו, ב) כשהיו מתוועדים לעבר השנים נעלו דלתות ונו"נ בדבר בלילה, וכשהי' האור יוצא מביהמ"ד והאיר בתוך הבית היו יודעים שנתרצה להם והסכים עמהם, עיי"ש. ולפ"ז א"ש בפשיטות שע"י המאורות מונים העתים.

[בהערות לבעה"ט פירשנו כי השמש מזמן העתים, היינו ערב בקר וצהרים. וכ"כ באבודרהם (ירושלים תשכ"ג עמ' קלח): "בתבונה משנה עתים שבתפלת ערבית, כי ג' פעמים היום משתנה". ועוד י"ל ש"עתים" היינו תקופות השנה, כמ"ש (חולין ס' ב') יומא [חמה] נמי אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא, דכתיב והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים [תקופות נמנין לחמה ועל התקופה מעברין את השנה, בסנהדרין י"א, ב', רש"י]. [יק"ר].

ב. מ"ש בב"ר (יא, ב): "ברכו באור פניו של אדם, קדשו באור פניו של אדם, לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת כמו שהוא דומה בשבת", חשבתי לענ"ד ראפשר לכן בשבת אין צורך לפנינו חדשות (עי' תוס' כתובות ז' ע"ב ד"ה והוא) מכיון שלכל אחד יש בשבת פנים חדשות. ואפשר דזה הפירוש "פני